

“고객과 함께 미래를 열어가는 최고의 교통서비스 선도 기업”

감 사 결 과 처 분 요 구 서

(성실의무 위반 행위 등 조사)

2024. 1.

 한국도로공사서비스

감 사 실

처분요구사항 일람표

(단위 : 명)

번 화	기 관 별	건 명	처 분 요 구			비고
			처분 종류	금액 (천원)	인원 (명)	
계		1건(대상자 : 1명)	견책	-	견책1	
1	■■■영업소	성실의무 위반 행위	견책	-	견책1	

징 계 요 구

제 목 성실 의무 위반 행위
소 관 부 서 □□□□영업센터 ■■■영업소
구 분 인사관리
관 련 자 ●●●
내 용

1. 업무 개요

위 관련자는 2023년 1월 1일부터 현재까지 ■■■영업소 팀장으로 「취업 규정」과 「인사규정시행세칙」에 따라 영업소 직원들의 근태 관리와 근무평정 등을 총괄하는 업무를 수행하고 있다.

한편, 감사실은 위 관련자가 무단결근과 근무태만 등이 수년째 계속되고 있고, ■■■영업소 직원들의 근무평정 실시 과정의 문제점과 관내 센터 인사담당자는 이를 인지하고 있음에도 관련자와의 친분 관계를 이유로 이를 묵인하고, 영업소 인사발령 시 본인과 친한 인원들에 대해 특혜를 주거나 그 권한을 남용하고 있다는 제보사항을 접수하였으며, 감사 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규정」 제9조(성실의무)에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지켜며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 하며,

「인사규정」 제26조(징계사유)에 따르면 회사는 직무상 명령을 준수하지

아니하거나 직무를 태만히 하였을 때 징계할 수 있다라고 명시하고 있다.

경영지원실-3403호 2023년 정기평정 계획(안)에 따르면 직원의 업무 수행 능력과 업무 수행 태도 등을 평가하여 승진, 보직, 상별 등 각종 인사관리 기초자료 활용을 위해 정기평정을 실시하고, 1차 평정자는 평정 대상자의 직근 상급 감독자, 2차 평정자는 1차 평정자의 직근 상급 감독자를 기본 원칙으로 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 근무평정 절차 적정성

□□□□영업센터는 2023. 10. 30. 관내 영업소 팀장들을 대상으로 한 2023년 정기평정 교육을 온라인으로 진행하였으며, 관련자 또한 온라인으로 교육을 완료하였다.

■■■영업소 팀장인 관련자는 근무성적 평정 일정에 따라 2023. 11. 10.(금) ~ 14.(화)까지 1차 평정을 완료하여야 하나, 평소 앓고 있던 지병¹⁾으로 1차 평정 기간 모두 연차를 사용하여 출근하지 않았다.

관련자는 정기평정 교육을 완료한 후 직원들의 근무성적 점수를 개인적으로 만들어 놓은 엑셀 파일에 미리 작성해 두었고, 2023. 11. 14(화) ▲▲▲▲병원으로 검사를 받으러 가기 전 7:30경 사무실 ○○○대리에게 전화하여 직원들의 점수가 기록되어 있는 엑셀 파일이 보관되어 있는 곳을 알려주고 해당 파일을 관련자의 PC에서 ◆◆◆◆ ○○○팀장에게 전송할 것을 부탁하였다.

1) 상세불명의 염증성 간질환

그 후 관련자는 ◆◆◆◆◆영업소 ○○○팀장에게 전화하여 관련자 본인의 ERP시스템 로그인 정보를 알려주고, 전달받은 엑셀 파일 내에 직원들의 점수를 근무성적 평정 시스템에 입력해 달라고 부탁하였다. 이에 ◆◆◆◆◆영업소 ○○○ 팀장은 관련자의 ERP시스템 계정으로 로그인하여 엑셀 파일 내에 직원들의 점수를 그대로 입력하였고 ■■■영업소 1차 평정을 대신해서 완료해 주었다.

관련자는 2023. 11. 14.(화) 21시경 센터 인사담당자에게 전화하여 위 사실을 보고하였고, 센터 인사담당자는 2023. 11. 15.(수) ◆◆◆◆◆영업소 ○○○ 팀장에게 전달된 엑셀 파일과 시스템에 입력된 ■■■영업소 1차 평정 점수들을 확인하는 등 전반적인 사실관계를 확인하고 본사 인사교육팀에 위 해당 사실을 보고하였다.

본사 인사교육팀은 ■■■영업소 1차 평정을 다시 할 수 있도록 조치하였으며, 센터 인사담당자는 관련자에게 2023. 11. 16.(목) 회사로 출근하여 1차 평정을 직접 실시할 것을 지시하였고, 관련자는 2023. 11. 16.(목) 11:40분 1차 평정을 완료하였다.

나. 근태처리 적정성 및 센터 인사담당자 권한남용

관련자는 아내가 희귀질환으로 간혹 건강이 악화되어 간호를 하거나 자녀들을 통학시키기 위해 출근을 못하게 되면 출근 전에 센터 근태 담당자에게 연락하여 휴가를 신청하고 승인을 받았으나, 본인 개인 사정상 사무 외출 및 연차 등 사용이 많아 자리를 비우는 시간이 잦아 무단결근, 근무 태만으로 비추어 질 수도 있다고 진술하였고,

센터 인사담당자는 직원들의 발령기준은 거주지 기준 40km 내 장기근속,

중증장애 등의 사유를 반영하여 순환보직을 실시하고 있고, 현재 직원들의 출퇴근 거리는 거주지 기준으로 평균 25~30km 정도이며, 고속도로 통행요금, 유류비, 급여 등 출퇴근 거리를 최소한으로 하고 있으며, 친한 직원들에게 발령시 특혜를 준다거나 우대를 해 준 사실이 전혀 없다고 진술하였다.

근태 처리 적정성 및 인사담당자의 권한 남용과 관련된 제보사항은 관련자와 인사담당자의 위반 사실을 입증할 만한 명확한 증거는 확인할 수 없었다.

관계기관 등 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견 위 센터는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 앞으로 소속 직원에 대한 관리 감독 등을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

② 관련자 의견 관련자는 이번 일로 인해 물의를 일으키고, 팀장의 역할을 제대로 수행하지 못하여 직원들에게 실망을 준 부분에 대해 반성하고, 앞으로는 성실함과 책임감으로 맡은바 업무에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

③ 징계양정 검토결과

관련자는 부득이한 사정으로 ■■■영업소 직원들의 근무성적 평정을 타 영업소 팀장이 대신하여 처리하도록 하였으나, 이 행위는 기관이 정한 평정자의 기본 원칙을 위반하였으며, 자칫 직원들의 인사관리 기초자료로 활용되는 2023년 정기평정의 신뢰도를 저하시켜 기관의 인사 일정에 차질을 주어 회사의 손해를 끼칠 수 있는 행위이며,

또한, 직원들의 근무성적 점수는 개인정보로 관련자 본인만 취급 관리 하여야 함에도 타 영업소 팀장에게 공개되어 개인정보 취급 관리를 소홀히 하였으며, 이로 인해 직장 내 분위기가 훼손되었다.

다만, 대리 평정 사실을 센터 인사담당자에게 즉시 보고하여 정기평정이 완료되기 전 관련자 본인이 직접 근무 1차 평정을 완료하는 등 후속 조치를 신속하게 이행하여 더 큰 문제로 불거지지 않도록 한 점 등을 참작하여 인사규정에 따라 조치함이 타당하다.

따라서, 관련자의 행위는 「인사규정」 제26조(징계사유)에 해당하여 “**견책**” 조치한다.

조치할 사항

□□□□영업센터장은 「취업규정」 제9조(성실의무)를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정」 제26조(징계사유)에 따라 “**견책**” 조치하고, 추후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	부 서	성 명	담당기간	담당업무	비 고
□□□□ 영업센터	■ ■ 영업소	● ● ●	‘23.1. 1. ~ 현재	팀장	견책